

La Constitución Política del Perú

Introducción y Conceptos Básicos

Constitución = conjunto de leyes de mayor jerarquía.

Explicación

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Ninguna ley, decreto o resolución puede contradecirla, ya que establece la base de todo el sistema legal de un país.

Constitución ⊃ derechos fundamentales de cada persona.

Explicación

Una de las funciones principales de la Constitución es reconocer y garantizar los derechos inherentes a todo ser humano, como el derecho a la vida, la libertad y la igualdad.

Constitución ⊃ organización y funcionamiento del Estado.

Explicación

Además de derechos, la Constitución diseña cómo funciona el país: cómo se distribuye el poder, qué instituciones existen y cuáles son las competencias de cada una.

Constitución = también llamada Ley de leyes.

Explicación

Se le denomina Ley de leyes porque de ella derivan todas las demás normas jurídicas; es la ley fundacional que da validez a todo el sistema legislativo.

Constitución = también denominada Carta magna.

Explicación

El término Carta magna tiene su origen en el documento inglés de 1215 que limitaba el poder del rey, y hoy se usa como sinónimo de la norma fundamental de un Estado.

Historia republicana del Perú ⊃ doce constituciones.

Explicación

Desde su independencia, el Estado peruano ha promulgado 12 textos constitucionales distintos, reflejando su inestabilidad política y los constantes cambios de régimen a lo largo de su historia republicana.

Origen y Poder Constituyente

Autoridad de la Constitución → emana del pueblo.

Explicación

En un sistema democrático, la soberanía reside en el pueblo. Por ello, la Constitución, como pacto social fundamental, obtiene su legitimidad directa de la voluntad popular.

Asamblea constituyente = solo elabora la constitución.

Explicación

Una Asamblea Constituyente es un órgano colegiado elegido temporalmente con un único y exclusivo fin: redactar y aprobar un nuevo texto constitucional. Una vez que termina, se disuelve.

Congreso constituyente = elabora constitución y realiza funciones legislativas.

Explicación

A diferencia de la Asamblea, el Congreso Constituyente asume una doble función: mientras debate y redacta la nueva Constitución, también ejerce las labores normales de un parlamento, como aprobar leyes y fiscalizar.

Poder constituyente = facultad para crear o reformar la Constitución.

Explicación

El Poder Constituyente es la capacidad originaria que tiene una sociedad para darse un ordenamiento jurídico-político fundamental (crear una Constitución) o para modificarlo sustancialmente.

Estructura Teórica de la Constitución

Parte Dogmática = señala los deberes y derechos de las personas.

Explicación

La Constitución se divide clásicamente en dos partes. La dogmática es aquella que contiene los valores fundamentales, los principios y el catálogo de derechos y libertades de los ciudadanos frente al poder.

Parte Orgánica = señala la estructura y poderes del Estado.

Explicación

La parte orgánica se encarga de diseñar la maquinaria del Estado: establece los poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), los organismos constitucionales autónomos y cómo se relacionan entre sí.

Historia de las Constituciones Peruanas

Constitución de 1823 = primer congreso de la república.

Explicación

La Carta de 1823 fue el primer texto constitucional redactado en el Perú independiente, producto del Primer Congreso Constituyente convocado por José de San Martín, aunque no llegó a regir plenamente debido a las guerras de independencia.

Constitución de 1823 X vigencia efectiva real.

Explicación

A pesar de ser promulgada, el propio Congreso suspendió sus efectos casi de inmediato para no obstaculizar el accionar militar de Simón Bolívar en la campaña final de la independencia.

Constitución de 1826 → crea la figura del dictador.

Explicación

Conocida como la Constitución Vitalicia, fue impulsada por Simón Bolívar (tendencia cesarista) y concentraba enorme poder en la figura del Presidente Vitalicio, asimilable a la figura del dictador absoluto.

Constitución de 1826 ✓ vigencia muy breve de cuarenta y nueve días.

Explicación

Esta constitución fue jurada el 9 de diciembre de 1826 pero quedó sin efecto el 27 de enero de 1827, tras el retiro de Bolívar y el alzamiento de las tropas colombianas en el Perú.

Constitución de 1839 → estableció periodo presidencial de seis años.

Explicación

Elaborada por el Congreso de Huancayo, esta carta de tendencia conservadora buscó fortalecer al Poder Ejecutivo para asegurar el orden, extendiendo el mandato presidencial para brindar mayor estabilidad.

Constitución de 1860 = texto de mayor vigencia histórica.

Explicación

Promulgada durante el gobierno de Ramón Castilla, es la constitución que más tiempo ha regido en el Perú (casi 60 años, hasta 1920), logrando un equilibrio entre las tendencias liberales y conservadoras (tendencia moderada).

Constitución de 1920 → legalizó la reelección presidencial.

Explicación

Promulgada durante el Oncenio de Augusto B. Leguía, esta constitución fue posteriormente modificada para permitir la reelección consecutiva, facilitando así la permanencia de Leguía en el poder por 11 años.

Constitución de 1979 = sentó bases para retornar a la democracia.

Explicación

Fue elaborada por la Asamblea Constituyente presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. Sirvió como transición pacífica para devolver el poder a los civiles luego de los 12 años del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

La Constitución Política del Perú (1993)

Constitución de 1993 ✓ elaborada por el Congreso Constituyente Democrático.

Explicación

Tras el autogolpe de Estado de 1992, se convocó al Congreso Constituyente Democrático (CCD), el cual asumió funciones legislativas mientras redactaba la nueva Carta Magna que regiría al país.

Constitución de 1993 ✓ ratificada mediante referéndum popular.

Explicación

El texto redactado por el CCD fue sometido a consulta ciudadana directa (referéndum) el 31 de octubre de 1993, logrando la aprobación de la mayoría de votantes.

Constitución de 1993 → entró en vigencia en diciembre de 1993.

Explicación

Fue promulgada oficialmente el 29 de diciembre de 1993 y entró plenamente en vigencia el 31 de diciembre del mismo año, reemplazando a la Constitución de 1979.

Estructura de la carta magna ⊃ doscientos seis artículos.

Explicación

La Constitución de 1993 es un texto relativamente extenso pero organizado, dividido sistemáticamente en 206 artículos que cubren desde los derechos ciudadanos hasta los mecanismos de reforma.

Estructura de la carta magna ⊃ un preámbulo y seis títulos.

Explicación

El diseño arquitectónico del texto incluye una introducción valorativa (preámbulo) seguida por seis grandes bloques temáticos o títulos que ordenan las disposiciones por materia.

Estructura de la carta magna ⊃ veintiséis capítulos.

Explicación

Para facilitar su comprensión y desarrollo específico, los seis títulos de la Constitución de 1993 se subdividen en un total de 26 capítulos temáticos.

Organización de los Títulos Constitucionales

Título I = trata sobre la persona y la sociedad.

Explicación

Es la parte dogmática central; comprende desde el artículo 1° al 42° y establece los derechos fundamentales, sociales, políticos y los deberes de las personas.

Título II = regula aspectos del Estado y la nación.

Explicación

Este título (artículos 43° al 57°) define el modelo de Estado democrático, el territorio, la nacionalidad, los deberes primordiales del Estado y la regulación de los tratados internacionales.

Título III = regula el régimen económico peruano.

Explicación

Abarca del artículo 58° al 89° y fija las reglas del juego económico, estableciendo el modelo de Economía Social de Mercado, la libre competencia y la protección a la propiedad privada.

Título IV = detalla la estructura del Estado peruano.

Explicación

Es el título más extenso (artículos 90° al 199°). Aquí se organiza el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, la descentralización y los organismos constitucionales autónomos.

Título V = contempla las garantías constitucionales vigentes.

Explicación

Comprende del artículo 200° al 205°, detallando las acciones legales que protegen los derechos ciudadanos frente a vulneraciones (Habeas Corpus, Acción de Amparo, etc.).

Título VI = norma la reforma de la constitución.

Explicación

Constituido únicamente por el artículo 206°, establece los procedimientos y requisitos que se deben cumplir para poder modificar válidamente el propio texto constitucional.

Innovaciones de la Constitución de 1993

Régimen económico ↓ intervención de la actividad estatal.

Explicación

La Constitución del 93 instauró un modelo neoliberal donde el Estado asume un rol subsidiario; es decir, solo interviene en la economía en áreas donde el sector privado no puede o no quiere participar.

Régimen económico ↑ priorización y participación del sector privado.

Explicación

El modelo económico fomenta la inversión privada, nacional y extranjera, considerándola el motor principal para el desarrollo económico y la generación de empleo y riqueza en el país.

Aspecto social de 1993 ↓ protección y garantías laborales.

Explicación

En comparación con la Constitución de 1979, la carta del 93 es vista como un retroceso en derechos sociales, flexibilizando el mercado laboral y reduciendo las garantías colectivas de los trabajadores.

Trabajadores peruanos X derecho a la estabilidad laboral absoluta.

Explicación

La constitución de 1993 eliminó la estabilidad laboral absoluta (que impedía los despidos salvo por falta grave comprobada), reemplazándola por una protección contra el despido arbitrario que suele resolverse con una indemnización económica.

Estructura estatal de 1993 ↑ mayores atribuciones del presidente.

Explicación

El diseño de 1993 creó un presidencialismo fuerte. El Ejecutivo adquirió mayores facultades, como la potestad de emitir decretos de urgencia y la capacidad de disolver el Congreso bajo ciertas condiciones.

Diseño del congreso nacional = estructura parlamentaria unicameral.

Explicación

A diferencia de las constituciones anteriores que tenían dos cámaras (Diputados y Senadores), la del 93 optó por una sola cámara legislativa (Congreso de la República) para agilizar supuestamente la aprobación de leyes.

Innovación jurídica → creación de la Defensoría del pueblo.

Explicación

Se instauró la Defensoría del Pueblo como un organismo constitucionalmente autónomo encargado de defender los derechos fundamentales de las personas y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal.

Innovación jurídica → establece por primera vez el referéndum.

Explicación

La carta de 1993 incorporó el referéndum, permitiendo a los ciudadanos votar directamente para aprobar o rechazar normas, reformas constitucionales o el proceso de descentralización, ampliando la democracia participativa.

Innovación jurídica → incorpora la garantía constitucional del Habeas data.

Explicación

El Habeas Data fue introducido para proteger el derecho a la intimidad y garantizar que las personas puedan acceder a la información que las entidades públicas o privadas tengan sobre ellas.

Innovación jurídica → crea la herramienta legal Acción de cumplimiento.

Explicación

Esta garantía constitucional procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, obligándolo jurídicamente a cumplir con su deber.

Innovación electoral → creación de organismos electorales autónomos.

Explicación

Para evitar fraudes y garantizar la transparencia, se dividieron las funciones electorales en instituciones independientes que no rinden cuentas a ninguno de los poderes del Estado.

Sistema electoral de 1993 ⊃ ONPE, JNE y RENIEC.

Explicación

El sistema se conformó por tres entes con funciones específicas: el JNE (justicia electoral), la ONPE (organización de comicios) y el RENIEC (registro de identidad de ciudadanos).

Reforma de la Constitución (Art. 206)

Procedimiento de Reforma constitucional = regulado en el artículo doscientos seis.

Explicación

El artículo 206° establece la rigidez de la Constitución peruana, fijando procedimientos especiales y requisitos mucho más exigentes que los necesarios para aprobar una ley ordinaria.

Mayoría absoluta = votos superiores a la mitad de congresistas.

Explicación

Considerando que el pleno del Congreso tiene 130 miembros, la mayoría absoluta equivale a la mitad más uno de sus integrantes, lo que representa un mínimo de 66 votos favorables.

Aprobación regular de reformas ✓ mayoría absoluta del congreso más referéndum.

Explicación

La regla general exige que, una vez aprobada la reforma por más de la mitad de los congresistas (al menos 66 votos), debe ser sometida a consulta popular ciudadana para su ratificación final.

Vía alterna de reforma ✓ dos legislaturas consecutivas y dos tercios.

Explicación

El referéndum puede ser omitido si el Congreso aprueba la reforma en dos periodos anuales de sesiones distintos (legislaturas) y en ambas alcanza una votación muy alta: más de dos tercios del número legal (87 votos).

Iniciativa para reformar ∈ presidente, congresistas y ciudadanos.

Explicación

El derecho de proponer cambios a la Constitución es compartido: el Presidente (con aprobación de su Consejo de Ministros), los Congresistas y los propios ciudadanos (recolectando firmas equivalentes al 0.3% de la población electoral).

Presidente de la república X facultad para observar reformas constitucionales.

Explicación

A diferencia de las leyes ordinarias, donde el Presidente puede vetarlas u observarlas para devolverlas al Congreso, las leyes de reforma constitucional son promulgadas obligatoriamente, ya que expresan el poder constituyente derivado.

Reformas constitucionales del congreso ✓ sujeción al control de constitucionalidad.

Explicación

Aunque el Congreso tiene el poder de reformar, este poder no es absoluto. El Tribunal Constitucional puede revisar estas reformas si violan los principios básicos del Estado o derechos fundamentales irreparables.

Reformas Constitucionales Recientes

Ley constitucional 31988 → restablecimiento del parlamento con bicameralidad.

Explicación

Promulgada en marzo de 2024, esta ley modificó la Constitución para dejar atrás el sistema unicameral, regresando al diseño clásico de dos cámaras parlamentarias, argumentando que permite mayor reflexión y control en la creación de leyes.

Reforma del parlamento ⊃ cámara de senadores y cámara de diputados.

Explicación

El regreso a la bicameralidad establece que el Poder Legislativo estará compuesto por un Senado, de carácter más reflexivo y supervisor, y una Cámara de Diputados, de naturaleza más política e investigadora.

Postulación al senado ✓ tener cuarenta y cinco años mínimos.

Explicación

Se busca que el Senado esté compuesto por personas de mayor experiencia política y profesional. Alternativamente al requisito de edad, pueden postular quienes ya hayan sido congresistas o diputados previamente.

Postulación como diputado ✓ edad mínima de veinticinco años.

Explicación

Al igual que ocurría con el congreso unicameral, la Cámara de Diputados exige una edad menor, fomentando la participación de liderazgos políticos más jóvenes en la representación nacional.

Funcionamiento de la nueva bicameralidad → entra en vigor el 2026.

Explicación

Los cambios estructurales dictados por la ley 31988 no afectan al congreso actual, sino que se materializarán tras las próximas elecciones generales, asumiendo funciones el 28 de julio de 2026.

Reforma adicional reciente → autoriza reelección inmediata de gobernadores y alcaldes.

Explicación

Esta modificación constitucional levanta la prohibición previa, permitiendo que las autoridades regionales y locales en ejercicio puedan presentarse a los comicios para continuar en su cargo por un periodo adicional consecutivo.